



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ООО «Центр пожарной
безопасности»

rollman_07@mail.ru

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

*Садовая-Самотечная ул., д. 10,
строение 1, Москва, 127994
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyrf.ru*

28.08.2018 № 36092-ВК/03

На № _____ от _____

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрело письмо ООО «Центр пожарной безопасности» от 1 августа 2018 г. № 011, направленное обращением от 1 августа 2018 г. № 86104 (вх. от 1 августа 2018 г. № 78636/МС) по вопросу необходимости разработки и согласования специальных технических условий (далее – СТУ) на объект введенного в эксплуатацию, и сообщает следующее.

Часть 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) определяет, что проектная документация подготавливается применительно к строительству и реконструкции, а также к отдельным разделам капитального ремонта объектов капитального строительства. При этом, в соответствии с положениями пункта 10 статьи 1 Кодекса, объектом капитального строительства является здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Регламент) установлены требования к проектной документации на объекты строительства.

В соответствии с частью 2 статьи 78 Регламент для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Регламента должны быть разработаны СТУ, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Порядок направления, срок рассмотрения документации и требования к разработке СТУ определены приказом Минстроя России от 15 апреля 2016 г. № 248/пр «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»

(зарегистрировано Минюстом России 31 августа 2016 г., регистрационный №43505) (далее – Приказ 248/пр).

Разработка СТУ, в части обеспечения пожарной безопасности объекта, на объект завершённого строительства не требуется.

В дополнение сообщаем, что в соответствии с частью 4 статьи 4 Регламента, в случае, если положениями Регламента (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений Регламента, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений Регламента, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Регламента применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

При этом строительство — возведение зданий и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация и реновация. Процесс строительства включает в себя все организационные, изыскательские, проектные, строительные-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких работ.

В соответствии с частью 14 статьи 1 Кодекса реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Регламента, положения Регламента об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

На основании вышеизложенного, при изменении объемно-планировочных решений или функционального назначения помещений в СТУ необходимо руководствоваться пунктом 24 Порядка.

Директор департамента
разрешительной деятельности и контроля

Исп. Толочко Д.Н. тел.(495) 647-15-80 * 57039



Подлинник электронного документа,
подписанного ЭП, хранится в системе электронного
документооборота Минстроя России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: **Калинкин Владимир Николаевич**
Сертификат: 013DD6446B1FAC1994E811F575E31D247C
Действителен: с 22.06.2018 до 22.06.2019

В.Н. Калинин